

개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 변상금·대부료 분할 납부 관련 시스템
개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제21조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산관리업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제38조 제1항에 따르면 변상금이 100만 원을 초과하는 경우 3년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있고, 세칙 제32조 제1항에 따르면 국유재산 대부료 원금이 50만 원을 초과하는 경우에는 연 6회 이내에서 나누어 내게 할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유재산 관리부점에서 변상금이나 대부료를 분할 납부하게 할 때에는 세칙에 정한 금액·횟수 기준에 맞게 허용하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 관리하는 국유재산에 대한 변상금 및 대부료 분할 납부 승인 현황을 점검한 결과

2008. 1. 17. ○○시청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□□-□’ (대, 49㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 9. 27. 무단점유자 ◇◇◇에게 변상금 826,670원(부과기간 : 2014. 10. 9. ~ 2019. 10. 8.)을 부과하였는데, 변상금이 분할 납부 허용기준 금액(100만 원 초과)에 해당하지 않아 분할 납부를 허용하면 안되었는데도 무단점유자의 요청에 따라 연 12회 분할 납부를 승인하였고

2010. 7. 28. ○○○○○○○○○청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□□-□□’ (잡, 883㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 7. 19. 대부 신청자 ◇◇◇과 대부계약(계약기간 : 2019. 7. 19. ~ 2024. 7. 18.)을 체결한 후, 2020. 6. 15. 국유재산 2차년도 대부료(원금 8,859,530원)를 납부 안내하면서 대부료 최대 분납 횟수인 연 6회보다 6회가 많은 연 12회까지 분할 납부를 승인 하는 등

[표 17]과 같이 국유재산 변상금 및 대부료 분할 납부 허용기준을 미준수 한 사례가 총 11건¹⁾(변상금 : 2건, 대부료 : 9건) 확인되었다.

[표 17] 변상금·대부료 분할납부 허용기준 미준수 명세

(단위 : 원)

구분	순번	소재지	대상자	변상금 및 대부료	분할 횟수	비고
변상금	1	“기재생략”				분할납부 불가 (100만 원 이하)
	2					

1) 광주전남지역본부는 감사기간 중 시정 조치를 완료하였음(현지시정)

구분	순번	소재지	대상자	변상금 및 대부료	분할 횟수	비고
대부료	1	“기재생략”				6회 초과
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

한편, 국유재산기획처는 대부계약 분할상환 납부 횟수 미준수 사례를 방지하기 위해 2019. 8. 12. 「대부계약 분할상환 납부 횟수(연 6회) 제한을 위한 전산 수정요청」 문서를 정보시스템실에 발송했는데, 이후 신규 계약건에 대하여는 분할 납부 허용이 불가능하였으나 개선일 이전에 분할 납부를 허용한 계약건에 대하여 연차 갱신하여 청구하는 대부료의 경우 여전히 연 6회 이상 분할 납부 허용이 가능하였고, 변상금의 경우 부과금액이 100만 원 이하임에도 분할 납부 허용이 가능한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처에서는 국유재산관리시스템 상 변상금 및 대부료 분할 납부에 대한 문제점을 분석하고 조속한 시일 내에 통제할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 변상금 및 대부료 분할 납부 허용기준 미준수 사례 발생을 방지할 수 있도록 국유재산관리시스템 상의 통제 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)